CONTRATO DE USO DE PLATAFORMA DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

PROMETHEIA

Entre **INVERSIONES FM02 LTDA**, sociedad constituida conforme a las leyes de la República de Chile, en adelante **FM02**, propietaria de la plataforma de inteligencia artificial **PROMETHEIA**, y la persona natural o jurídica que accede o utiliza dicha plataforma, en adelante **EL USUARIO**, se establece el siguiente contrato.

El presente contrato se entenderá **plenamente aceptado por el usuario mediante el solo hecho de realizar el pago del servicio, registrarse, ingresar información o utilizar la plataforma PROMETHEIA**, sin necesidad de firma física adicional.

PRIMERO: NATURALEZA DE LA PLATAFORMA

PROMETHEIA es una **plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial destinada al análisis automatizado de información financiera empresarial**.

La plataforma opera bajo el modelo **Software as a Service (SaaS)** y permite generar informes analíticos mediante:

- algoritmos propietarios
- modelos matemáticos
- inteligencia artificial
- sistemas automatizados de análisis de datos.

INVERSIONES FM02 LTDA **no interviene manualmente en el procesamiento de la información ni en la generación de los informes**.

Toda la información es procesada automáticamente por la tecnología de PROMETHEIA.

SEGUNDO: ACCESO A LA PLATAFORMA

El acceso a PROMETHEIA será otorgado exclusivamente una vez confirmado el pago del servicio.

El usuario recibirá **un enlace único, exclusivo e intransferible** que permitirá:

- registrarse en la plataforma
- ingresar al sistema
- cargar información
- generar el análisis solicitado.

El enlace de acceso será **personal y no transferible**.

Queda estrictamente prohibido:

- compartir el enlace con terceros
- permitir el acceso a otras personas u organizaciones
- utilizar una cuenta para múltiples empresas.

FM02 podrá suspender o bloquear el acceso ante cualquier uso indebido.

TERCERO: FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El usuario deberá ingresar directamente en la plataforma la información requerida para la generación del análisis.

La información ingresada corresponderá normalmente a **información financiera histórica de los últimos tres (3) a cinco (5) años**.

PROMETHEIA procesa la información mediante:

- algoritmos propietarios
- inteligencia artificial
- modelos analíticos automatizados
- sistemas computacionales de evaluación de datos.

FM02 no valida ni modifica la información ingresada por el usuario.

CUARTO: RESPONSABILIDAD SOBRE LA INFORMACIÓN

El usuario declara que:

- posee derecho legítimo sobre la información ingresada
- la información es veraz
- no vulnera derechos de terceros.

FM02 no será responsable por:

- errores en la información ingresada
- inconsistencias en los datos
- omisiones de información.

Los informes generados por PROMETHEIA dependen exclusivamente de la información ingresada por el usuario.

QUINTO: NATURALEZA DE LOS INFORMES

Los informes generados por PROMETHEIA corresponden a **análisis automatizados generados por sistemas de inteligencia artificial**.

Los informes tienen carácter:

- analítico
- informativo
- referencial.

Los informes **no constituyen auditoría, asesoría legal, asesoría financiera personalizada ni certificación profesional**.

Las decisiones empresariales tomadas en base a dichos informes serán de exclusiva responsabilidad del usuario.

SEXTO: VALOR DEL SERVICIO

El valor del uso de la plataforma PROMETHEIA dependerá del tamaño económico de la empresa analizada.

Se establece la siguiente escala de valores por análisis:

- Empresas con ventas anuales hasta **UF 25.000**: **UF 30 + IVA**
- Empresas con ventas entre **UF 25.000 y UF 100.000**: **UF 60 + IVA**
- Empresas con ventas entre **UF 100.000 y UF 500.000**: **UF 120 + IVA**
- Empresas con ventas entre **UF 500.000 y UF 1.000.000**: **UF 200 + IVA**
- Empresas con ventas superiores a **UF 1.000.000**: **UF 350 + IVA**

El pago podrá realizarse mediante:

- plataforma de pago habilitada en el sistema
- transferencia bancaria a la cuenta indicada por FM02.

Una vez confirmado el pago, el usuario recibirá el **link exclusivo de acceso a la plataforma**.

FM02 podrá ajustar la categoría de cobro cuando la complejidad de la estructura empresarial lo requiera.

SÉPTIMO: PROPIEDAD INTELECTUAL Y TECNOLÓGICA

La plataforma PROMETHEIA constituye **tecnología propietaria protegida de INVERSIONES FM02 LTDA**.

La propiedad exclusiva incluye:

- algoritmos
- modelos de inteligencia artificial
- arquitectura tecnológica
- software
- metodologías analíticas
- modelos matemáticos
- diseño del sistema
- estructura de informes
- modelos predictivos
- sistemas de procesamiento de datos.

Nada en este contrato podrá interpretarse como transferencia de derechos de propiedad intelectual.

OCTAVO: SECRETO INDUSTRIAL

La tecnología de PROMETHEIA constituye **secreto industrial protegido**.

El usuario reconoce que:

- la lógica del sistema
- la metodología analítica
- los algoritmos
- la estructura del modelo

Constituyen información estratégica confidencial propiedad de FM02.

La protección de dicho secreto tendrá **carácter indefinido**.

NOVENO: PROHIBICIÓN DE REPLICACIÓN TECNOLÓGICA

El usuario se obliga expresamente a **no copiar, replicar, reproducir o intentar reconstruir la tecnología de PROMETHEIA**.

Se prohíbe especialmente:

- ingeniería inversa
- recreación de algoritmos
- reconstrucción del modelo analítico
- desarrollo de tecnologías similares
- uso del informe para replicar la lógica del sistema.

DÉCIMO: PROHIBICIÓN DE ENTRENAMIENTO DE IA

El usuario no podrá utilizar los resultados generados por PROMETHEIA para:

- entrenar modelos de inteligencia artificial
- desarrollar algoritmos similares
- alimentar sistemas de machine learning
- crear tecnologías competidoras.

DÉCIMO PRIMERO: PROHIBICIÓN DE BENCHMARKING DEL SISTEMA

El usuario no podrá realizar pruebas destinadas a:

- evaluar el funcionamiento interno de la plataforma
- analizar la lógica de los algoritmos
- comparar la plataforma con otros sistemas para fines de desarrollo tecnológico.

Se prohíbe expresamente el uso de PROMETHEIA para **benchmarking tecnológico, evaluación comparativa o ingeniería de análisis del sistema**.

DÉCIMO SEGUNDO: PRESUNCIÓN DE COPIA TECNOLÓGICA

Si una empresa, organización o persona que haya utilizado PROMETHEIA desarrolla posteriormente una tecnología que reproduzca sustancialmente:

- la lógica del sistema
- el modelo analítico

- la estructura metodológica

se presumirá que dicha tecnología fue desarrollada utilizando información obtenida mediante el uso de PROMETHEIA.

En tales casos **INVERSIONES FM02 LTDA podrá ejercer todas las acciones legales correspondientes para la protección de su propiedad intelectual y secreto industrial**.

DÉCIMO TERCERO: ALMACENAMIENTO DE INFORMACIÓN

La información ingresada por el usuario será almacenada por un período máximo de **un (1) año**.

Transcurrido dicho plazo, FM02 podrá eliminar automáticamente la información almacenada.

El plazo podrá renovarse si el usuario solicita un nuevo análisis.

DÉCIMO CUARTO: LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD TECNOLÓGICA

El usuario reconoce que PROMETHEIA es una plataforma tecnológica basada en inteligencia artificial cuyo funcionamiento depende de infraestructura informática, redes de telecomunicaciones, servidores y servicios tecnológicos de terceros.

FM02 no será responsable por fallas o interrupciones derivadas de:

- problemas de conectividad a internet
- fallas de infraestructura tecnológica
- errores de software o procesamiento automatizado
- ataques informáticos o hackeos
- vulneraciones de seguridad informática
- fallas de proveedores tecnológicos o servicios de nube
- eventos de fuerza mayor tecnológica.

FM02 no garantiza disponibilidad permanente o ininterrumpida de la plataforma.

El uso del sistema se realiza **bajo responsabilidad del usuario**.

En ningún caso la responsabilidad total de FM02 podrá exceder el monto efectivamente pagado por el usuario por el servicio correspondiente.

DÉCIMO QUINTO: USO INDEBIDO Y DAÑOS TECNOLÓGICOS

Si el usuario intenta:

- replicar la tecnología
- vulnerar la seguridad del sistema
- utilizar la plataforma para fines competitivos

FM02 podrá:

- cancelar el acceso a la plataforma
- exigir indemnización por daños
- iniciar acciones judiciales.

Los daños derivados de la apropiación o intento de replicación de la tecnología serán considerados **daños tecnológicos agravados**.

DÉCIMO SEXTO: ACEPTACIÓN DEL CONTRATO

El presente contrato se entenderá aceptado mediante cualquiera de los siguientes actos:

- pago del servicio
- registro en la plataforma
- ingreso de información
- uso del sistema.

DÉCIMO SÉPTIMO: JURISDICCIÓN

Para todos los efectos legales derivados del presente contrato, las partes fijan domicilio en **Santiago de Chile** y se someten a la jurisdicción de sus tribunales ordinarios de justicia

DÉCIMO OCTAVA: CLÁUSULA DE RESPONSABILIDAD SOBRE CREDENCIALES Y ACCESO A INFORMACIÓN

El acceso a la información contenida en la plataforma **PROMETHEIA** será realizado exclusivamente mediante las credenciales de acceso asignadas al usuario registrado.

Toda la información ingresada o generada dentro de la plataforma será **visualizada únicamente por el usuario identificado mediante sus credenciales de acceso**, las cuales serán personales, confidenciales e intransferibles.

El usuario será **exclusivamente responsable del resguardo, confidencialidad y adecuado uso de sus claves de acceso**, así como de cualquier actividad realizada mediante su cuenta dentro de la plataforma.

En consecuencia, **INVERSIONES FM02 LTDA no será responsable por accesos no autorizados, divulgación de información, uso indebido de la plataforma o cualquier otra situación derivada del uso incorrecto, negligente o compartido de las credenciales de acceso por parte del usuario**.

El usuario deberá adoptar todas las medidas razonables de seguridad para evitar el acceso de terceros a sus credenciales.